

1507928-25.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... obteve a posse definitiva do bem. A qualificadora está demonstrada pelo laudo de fls. 101/105, que descreve os danos. O acusado era primário à época dos fatos, possuindo vários processos em andamento pelo mesmo fato, conforme certidões, circunstância que deve ser levada em conta na aplicação da pena e fixação do regime inicial para seu cumprimento. Nesses termos, aguarda-se a procedência da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

Processo nº:1507928-25.2020.8.26.0228 - C. 2020/000560 - Fls.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1507928-25.2020.8.26.0228 - C. 2020/000560

Réu:

JOÃO GUSTAVO PAZ CUNHA

Aos 07 de dezembro de 2022, às 13:40h, na sala de audiências da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcos Fleury Silveira de Alvarenga, comigo escrevente a seu cargo, a final assinado, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, por meio de videoconferência criada no software Microsoft Teams, com a concordância das partes. Aberta, com as formalidades legais, observou-se no lobby da sala virtual, tendo se verificado a exitosa conexão do representante do Ministério Público, na pessoa do Dr. ORION PEREIRA DA COSTA, ausente o réu JOÃO GUSTAVO PAZ CUNHA, não localizado, a defesa na pessoa da Dra. PATRÍCIA LUCÍOLA DIAS DE MORAIS, Defensora Pública, e as testemunhas FABIO PEDRÃO, JEFERSON DINIZ WESFAL, ausente a representante da vítima RAFAELA SILVA BITENCOURT, devidamente intimada. Abertos os trabalhos, pelo MM. Juiz, foi dito: fica decretada a revelia do réu JOÃO GUSTAVO. Após, pelo Ministério Público, foi dito que desistia da oitiva da vítima, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Após, foi colhido pelo sistema de captação de áudio e vídeo o depoimento das testemunhas de acusação. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que: Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, declaro encerrada a Instrução e dou a palavra às partes para alegações finais.

Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz, autoria restou efetivamente comprovada e a materialidade vem representada pelo auto de apreensão. A prova oral não deixa qualquer dúvida sobre a autoria. A vítima na fase policial confirmou a subtração. Os agentes metroviários Fabio e Jeferson afirmaram que exerciam sua atividade na estação, quando ouviram um barulho de vidro quebrado e logo avistaram o réu carregando um saco, sendo abordado. No interior dele se encontravam os bens subtraídos. Viram o quiosque de propriedade da vítima com o

vidro quebrado, ocasião em que o réu admitiu a prática do delito, alegando que iria vender os produtos na linha do metrô, sendo preso em flagrante. O réu se tornou revel e não foi interrogado. A prova obtida durante a instrução é suficiente para um decreto condenatório. A versão da vítima e dos agentes é uniforme e coerente desde a fase inquisitiva, devendo serem aceitas sem reservas, pois não conheciam o acusado anteriormente, não havendo razão para imputar falsamente a acusação. Cumpre destacar, neste contexto, as declarações da vítima, as quais, em crimes desta natureza, assumem papel de vital importância na elucidação da autoria do delito. Realmente, não é razoável supor que alguém, sem qualquer motivo concreto, o faça para prejudicá-la perante as autoridades constituídas. O mesmo se diga em relação aos agentes metroviário que merecem credibilidade quando depõem em juízo dando conta do trabalho desenvolvido, pois agem em razão da função pública, presumindo-se deste modo, a lisura de seu trabalho, até prova em contrário. A apreensão do bem em poder do réu é indicativo certo de autoria. O crime se consumou, pois o acusado obteve a posse definitiva do bem. A qualificadora está demonstrada pelo laudo de fls. 101/105, que descreve os danos. O acusado era primário à época dos fatos, possuindo vários processos em andamento pelo mesmo fato, conforme certidões, circunstância que deve ser levada em conta na aplicação da pena e fixação do regime inicial para seu cumprimento. Nesses termos, aguarda-se a procedência da ação penal.

Dada a palavra à Dra. Defensora, pela mesma foi dito: Trata-se de conduta de furto em desfavor do réu João. O acusado não compareceu e foi decretada a revelia. Os agentes disseram que não viram o vidro da loja ser quebrado. O réu estaria na posse de mercadoria e não soube dizer o que havia acontecido. Certo é que a dona do local sequer compareceu em audiência. Outrossim, não há prova visual da conduta. Ademais, os bens foram todos devolvidos e são alimentos/bebidas. A ausência do réu deve ser interpretada como direito ao silêncio. Por fim, evidente que não havendo prova visual cabal não há que se falar que foi João a pessoa a agir na loja, ainda que vulnerável e hipossuficiente. Aguardo absolvição do réu com base no inciso III e subsidiariamente VII do artigo 386 do CPP. Na eventual negativa, vista à DPE para recurso cabível.

Pelo MM. Juiz, foi proferida a seguinte decisão: Vistos. JOÃO GUSTAVO PAZ CUNHA, com elementos de qualificação às fls. 13, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do CP, porque, no dia 09 de abril de 2020, por volta das 09h20min, na Estação de Metrô República, 2, bairro da República, nesta cidade e comarca de São Paulo- SP, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 32 unidades de refrigerantes e 3 caixas de doces/chocolates, avaliadas em um total de R\$ 243,50, conforme auto de exibição, apreensão e avaliação de fls. 10/11, pertencentes à empresa MMA Café, neste ato representada por RAFAELA SILVA BITENCOURT. Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, após quebrar o vidro de proteção do equipamento de refrigeração externo do quiosque MMA Café, subtraiu os bens acima elencados. Ocorre que, um agente de segurança do metrô ouviu o barulho da quebra do vidro e foi verificar o que estava acontecendo. Ao se aproximar do quiosque MMA Café, visualizou o denunciado carregando vários refrigerantes e três caixas de balas dentro de um saco plástico transparente. Suspeitando do denunciado, questionou a procedência das mercadorias, tendo o denunciado afirmado que as havia subtraído. Foi dada voz de prisão em flagrante delito ao denunciado, o qual, conduzido à Delegacia de Polícia, ao ser interrogado, disse encostou no vidro do equipamento, sem a intenção de danificá-lo, mas este quebrou. Em razão da mercadoria ter ficado exposta, decidiu pegar algumas coisas para vender no próprio trem. O material foi apreendido e restituído ao representante da empresa da vítima (autos de exibição/apreensão/entrega de fls. 10). Devidamente citado, o réu ofertou resposta à acusação, mantido o recebimento da denúncia. Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo decretada a revelia do acusado. Em alegações finais, o representante do MP requereu a procedência da Ação Penal, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição. É o relatório.

Decido. A ação penal é procedente. Com efeito, em que pese afinal revel em juízo, seque se dignando a comparecer e apresentar sua versão acerca dos fatos, não menos certo que inicialmente preso em flagrante delito, ainda no calor dos fatos, justamente ao lado do quiosque de alimentação da referida estação do metrô, na posse dos produtos, bebidas e doces, recém-subtraídos. Neste sentido os depoimentos de ambos os agentes de segurança do metrô, em especial Fabio Pedrão que, em patrulhamento pela estação, ouvindo o barulho do rompimento dos vidros de uma das estantes do quiosque, de imediato, dirigindo-se ao local, surpreendeu justamente o réu ao lado do quiosque e do anteparo de vidro quebrado, trazendo consigo no interior de um saco preto as bebidas e doces subtraídos. Nada existe para subtrair a credibilidade da prova incriminadora com relação ao réu. Ninguém tinha interesse em acusar pessoa desconhecida, sendo absurdo considerar suspeitos os depoimentos dos agentes de segurança do metrô, justamente em razão de seus ofícios. Também firmes e convincentes os depoimentos dos agentes de segurança a confirmarem a qualificadora do rompimento de obstáculo, em tudo ratificada pelo laudo de fls. 101/105 e respectiva foto de fls. 104. A materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada nos BOs de fls. 7/9 e laudo de fls. 101/105. Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia de fls. 89/90 para condenar o réu JOÃO GUSTAVO PAZ CUNHA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, em especial aos antecedentes, ainda primário à época dos fatos (fls. 52/54), personalidade, natureza, circunstâncias e conseqüências do delito, fixo-lhe a pena base em dois (2) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar por ausentes outras circunstâncias modificadoras da pena. Em especial atento a natureza do crime em questão e a suficiência da apenação, fixo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena imposta, reconhecido o direito a eventual recurso em liberdade. Todavia, considerados os antecedentes, inviável substituição nos termos do artigo 44, §§ e incisos, do CP. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Custas na forma da lei. Publicada em audiência, registre-se e cumpra-se. Neste ato, sem recurso do MP, recorre a defesa; processe-se o recurso, com vista à Defensoria. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Nada mais. Eu, _____ ROGERIO ALVES DA SILVA, digitei.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

Link de acesso à gravação das mídias captadas, armazenadas em nuvem pelo Sistema OneDrive:
(copiar e colar no navegador)

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f/g/personal/rogeriod_tjsp_jus_br/EgXQeoNYrWhBiTgAW_cE3P4BaZD0AVhNDH5tY6o1Z-l3cw?e=grP2N0